

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 623/2538 พนักงานอัยการประจำจังหวัดสกลนคร โจทก์
นาย สุรสิทธิ์ สมรฤทธิ์ จำเลย
ป.วิ.อ. มาตรา 136, มาตรา 227

แม้ คำรับสารภาพของจำเลยทั้งใน ชั้นจับกุมและ ชั้นสอบสวนจะเป็น พยานบอกเล่าที่ใช้เป็นพยานหลักฐานได้เพียงนำไปฟังประกอบกับพยานหลักฐานอื่นของโจทก์ก็ตามแต่ คำเบิกความพนักงานสอบสวนพยานโจทก์ที่ว่าพยานเป็นผู้สอบสวนจำเลยและจำเลยได้ให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนเป็นคำเบิกความของ ประจักษ์พยานในข้อที่ว่ามีการสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนคนใดและจำเลยให้การชั้นสอบสวนว่าอย่างไร พนักงานสอบสวนเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ไปตามอำนาจหน้าที่โดยไม่มีส่วนได้เสียกับคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและไม่ปรากฏว่ามีสาเหตุโกรธเคืองกับจำเลยมาก่อนข้อระวางเรื่องจะแก้งเบิกความปรักปรำจำเลยย่อมไม่มีทั้งคำเบิกความของพยานดังกล่าวที่เกี่ยวกับการสอบสวนจำเลยก็ไม่มีพินิจที่ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าพนักงานสอบสวนทำการสอบสวนโดยไม่ชอบรูปคดีเชื่อได้ว่าจำเลยได้ให้การรับสารภาพทั้งในชั้นจับกุมและชั้นสอบสวน โดยสมัครใจตามความจริง แม้โจทก์จะไม่มีประจักษ์พยานรู้เห็นการกระทำความผิดของจำเลยและพวกแต่เมื่อฟังคำเบิกความของพนักงานสอบสวนกับคำให้การรับสารภาพของจำเลยในชั้นสอบสวนประกอบกันเชื่อได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยได้ร่วมกับพวกทำการลักทรัพย์ของผู้เสียหายไปจำเลยจึงมีความผิดตามฟ้อง

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2536 เวลา กลางวันจำเลย กับพวก อีก
หลาย คน ที่ หลบหนี ร่วมกัน ลัก รถยนต์ หมายเลข ทะเบียนท-2436 นครราชสีมา
ราคา 394,200 บาท ของ บริษัท สยามกลการ จำกัด ซึ่ง อยู่ ใน ความ ครอบครอง
ของ นาย เจน วิสุทธรณะ ผู้เสียหาย พร้อม ด้วย เครื่องปรับอากาศ และ วิทยุ ติด
รถยนต์ ราคา 50,000 บาท ของ ผู้เสียหายรวม ราคา ทรัพย์สิน ทั้งสิ้น 444,200 บาท
ไป โดยทุจริต โดย ใช้ รถยนต์เป็น ยานพาหนะ เพื่อ สะดวก แก่ การกระทำ ผิด
และ เพื่อ ให้ พ้น จาก การ จับกุมเหตุ เกิด ที่ ตำบล พญาเย็น อำเภอปากช่อง
จังหวัด นครราชสีมา จำเลย เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลย ใน คดีอาญา หมายเลข
ดำ ที่ 847/2536 และจำเลย ที่ 4 ใน คดีอาญา หมายเลขดำ ที่ 849/2536 ของ ศาล
ชั้นต้น ขอให้ลงโทษ ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335, 336 ทวิ , 83 โดย
ให้ นับ โทษจำเลย ต่อ จาก โทษ ใน คดีอาญา หมายเลขดำ ที่ 847/2536 และ
849/2536 กับ ให้จำเลย คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน จำนวน 444,200 บาท แก่ ผู้เสีย
หาย

จำเลย ให้การ ปฏิเสธ แต่ รับ ว่า เป็น บุคคล คนเดียว กับ จำเลย ใน คดี ที่
โจทก์ ขอให้ นับ โทษ ต่อ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 335(7) วรรคสอง , 336 ทวิ จำคุก 4 ปีจำเลย ให้การรับ
สารภาพ ใน ชั้นสอบสวน เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลด
โทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78คง จำคุก 2 ปี ให้ จำเลย
คืน หรือ ใช้ ราคา ทรัพย์สิน จำนวน 444,200 บาทแก่ ผู้เสียหาย และ นับ โทษ จำเลย
ต่อ จาก โทษ ใน คดีอาญา หมายเลขแดงที่ 632/2537 ของ ศาลชั้นต้น ส่วน ที่
โจทก์ ขอให้ นับ โทษ จำเลย ต่อ จากโทษ จำเลย ที่ 4 ใน คดีอาญา หมายเลขดำ ที่

849/2536 ของ ศาลชั้นต้น นั้นเนื่องจาก คดี ดังกล่าว ศาล ยัง มิได้ มี คำพิพากษา
จึง ไม่อาจ นับ โทษ ต่อ ได้ให้ยก คำขอ ส่วน นี้ เสีย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยก ฟ้อง

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "พิเคราะห์ แล้ว ข้อเท็จจริง ใน เบื้องต้นฟังได้ ว่า เมื่อ วัน
ที่ 5 เมษายน 2536 มี คนร้าย ลัก รถยนต์กระบะยี่ห้อ นิสสัน สี เขียว คัน หมายเลข
ทะเบียน ผ-2436 นครราชสีมา ที่นาย เจน วิสุทธรณะ ผู้เสียหาย เข้าซื้อ มาจาก
บริษัท สยามกลการ จำกัด ไป ต่อมา ใน เดือน พฤษภาคม 2536 เจ้าพนักงาน
ตำรวจ จับ จำเลยกับพวก อีก หลาย คน ได้ ใน ข้อหา ความผิด ฐาน ร่วมกัน ลัก
รถยนต์ ใน คดี อื่นจำเลย ให้การ ใน คดี นั้น ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับพวก ที่ ถูกจับ
ใน คราว เดียว กันทำการ ลัก รถยนต์ ของ ผู้เสียหาย ไป จาก ลานจอดรถ ของ
สนาม ชนไก่ ผ่าน คีกรตำบล พญาเย็น อำเภอปากช่อง จังหวัด นครราชสีมา พนักงาน
สอบสวน จึง ทำการ สอบสวน และ ให้ จำเลย นำ ชี ที่เกิดเหตุ ประกอบ คำรับ
สารภาพและ ถ่าย ภาพ การ นำ ชี ของ จำเลย ไว้ คดี มี ปัญหา ต้อง วินิจฉัย ตาม
ฎีกาของ โจทก์ ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับพวก กระทำ ความผิด ฐาน ลัก รถยนต์ ของผู้
เสียหาย คัน ที่ โจทก์ ฟ้อง หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า แม้ โจทก์ จะ ไม่มีประจักษ์
พยาน รู้เห็น เหตุการณ์ ตอน คนร้าย ร่วมกัน ทำการ ลัก รถยนต์ของ ผู้เสียหาย ไป
ก็ ตาม แต่ โจทก์ ก็ มี ร้อยตำรวจเอก ชำนาญ ภูมิเนาว์นิล กับ พันตำรวจโท พรเทพ
เพชรคง ซึ่ง เป็น ผู้ ร่วม สอบสวน คดี นี้ ด้วยกัน เบิกความ เป็น พยานโจทก์
สอดคล้อง ต้อง กัน ว่า เมื่อ จำเลย ถูกจับ ใน คดี อื่นพร้อม กับพวก อีก หลาย คน
ฐาน ร่วมกัน ลัก รถยนต์ ราย อื่น ซึ่ง เกิดขึ้นใน ห้องที่เกิดเหตุ คดี นี้ เช่นกัน ใน

ชั้น แรก จำเลย กับพวก ให้การรับสารภาพ ต่อ เจ้าพนักงาน ตำรวจ ผู้จับกุม ว่า จำเลย กับพวก ได้ ร่วมกันลัก รถยนต์ ของ ผู้เสียหาย คดี นี้ ไป ใน วันเกิดเหตุ เจ้าพนักงาน ตำรวจผู้จับกุม จึง ส่งตัว จำเลย ให้ พยาน ทั้ง สอง ใน ฐานะ พนักงานสอบสวน ทำการสอบสวน ชั้นสอบสวน จำเลย ก็ ยัง คง ให้การรับสารภาพ ว่า เมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2536 เวลา ประมาณ 22 นาฬิกา จำเลย พร้อม ด้วย พวก อีก 2 คน ขับ รถยนต์กระบะ ไป ตาม ถนน สาย ลำนาราญณ์-ชัยภูมิ เพื่อ ตระเวน หารถยนต์ที่จะ ลัก จน กระทั่ง วันที่ 5 เมษายน 2536 เวลา 11 นาฬิกาจำเลย กับพวก พบ รถยนต์ หลาย คัน จอด อยู่ ที่ ลานจอดรถ ของ สนาม ชนไก่ที่เกิดเหตุ โดย ไม่มี ยาม ฝ้า จำเลย จึง คอย ดู ด้าน ทาง ให้ พวก ของ จำเลยเข้าไป ลัก รถยนต์ คัน ของ ผู้เสียหาย มา แล้ว ขับ พา หนี ไป ด้วยกัน จาก นั้นก็ มี คน มา รับ รถยนต์ คัน ดังกล่าว ไป ขาย ที่ ประเทศ กัมพูชา อีก ต่อ หนึ่ง จำเลย กับ พวก ก็ จะ ได้รับ เงิน ส่วนแบ่ง ค่า รถ ที่ ลัก มา ได้ คำรับสารภาพของ จำเลย ดังกล่าว พนักงานสอบสวน ได้ บันทึก ไว้ และ ได้ ให้ จำเลย นำ ชี้อุบัติเหตุ ประกอบ คำรับสารภาพ รวมทั้ง ถ่าย ภาพ การ นำ ชี้อุบัติเหตุ ของ จำเลย ไว้ ด้วยปรากฏ ตาม บันทึก คำให้การ ของ ผู้ต้องหา และ บันทึก การ นำ ชี้อุบัติเหตุประกอบ คำรับสารภาพ เอกสาร หมายเลข จ. 8 จ. 11 กับ ภาพถ่าย หมายเลข จ. 12 แม้ คำรับสารภาพ ของ จำเลย ทั้ง ใน ชั้น จับกุม และ ชั้นสอบสวน จะเป็นพยานบอกเล่า ที่ ใช้ เป็น พยานหลักฐาน ได้ เพียง นำ ไป พิจารณา ประกอบ กับพยานหลักฐาน อื่น ของ โจทก์ ก็ ตาม แต่ คำเบิกความ ของ ร้อยตำรวจเอก ชำนาญ และ ของ พันตำรวจโท พรเทพ พนักงานสอบสวน ทั้ง สอง ที่ ว่า พยาน ทั้ง สอง เป็น ผู้ ร่วม สอบสวน จำเลย และ จำเลย ได้ ให้การรับสารภาพ ใน ชั้นสอบสวนมี การ จัด ให้ จำเลย นำ ชี้อุบัติเหตุ ประกอบ คำรับสารภาพ และ ถ่าย ภาพ ไว้เป็น คำเบิกความ ของ ประจักษ์พยาน ใน ข้อ ที่ ว่าคดี นี้ มี การ สอบสวน โดยพนักงานสอบสวน คนใด และ จำเลย ให้การ ชั้นสอบสวน ว่า อย่างไร เมื่อ คำนึง ถึงว่า พนักงานสอบสวน ทั้ง สอง เป็น เจ้าพนักงาน ของรัฐ ปฏิบัติ หน้าที่ใน ฐานะ

เป็น พนักงานสอบสวน ไป ตาม อำนาจ หน้าที่ โดย ไม่มี ส่วนได้เสียกับ คู่กรณี ฝ่าย
หนึ่ง ฝ่ายใด และ ความ ไม่ปรากฏ ว่า พนักงานสอบสวน ทั้ง สองมี สาเหตุ โกรธ
เคือง กับ จำเลย มา ก่อน ข้อ ระวาง เรื่อง ที่ พยานโจทก์ ทั้ง สองจะ แกล้ง เบิก
ความ ปรักรปรำ จำเลย ย่อม ไม่มี ทั้ง คำเบิกความ ของ พยานโจทก์ทั้ง สอง ที่ เกี่ยว
กับ การ สอบสวน จำเลย ก็ ไม่มี พิรุฐ ที่ ทำให้ ไม่ น่าเชื่อว่า พนักงานสอบสวน ทั้ง
สอง ทำการ สอบสวน โดย ไม่ชอบ แต่อย่างใด ข้อ นำสืบของ จำเลย ที่ ว่า ใน ชั้น
สอบสวน จำเลย ถูก เจ้าพนักงาน ตำรวจ ทำร้ายร่างกายบังคับ ให้ รับสารภาพ และ
ถูก บังคับ ให้ นำ ชี๊ ที่เกิดเหตุ ตาม ที่เจ้าพนักงาน ตำรวจ บอก ให้ ชี๊ และ แสดง
ท่าทาง นั้น เป็น ข้อ นำสืบ ที่เลื่อนลอย ปราศจาก พยานหลักฐาน สนับสนุน จึง รับ
ฟัง เป็น ความจริง ไม่ได้รูปคดี เชื่อ ได้ว่า จำเลย ได้ ให้การรับสารภาพ ทั้ง ใน ชั้น
จับกุม และใน ชั้นสอบสวน ตาม ความจริง ดัง จะ เห็น ได้ว่า จำเลย ได้ ให้ ราย
ละเอียดต่าง ๆ ใน การ ร่วม กระทำ ความผิด กับพวก ตาม ที่ ปรากฏ ใน บันทึก คำ
ให้การของ ผู้ต้องหา และ บันทึก การ นำ ชี๊ ที่เกิดเหตุ ประกอบ คำรับสารภาพ
เอกสาร หมายเลข จ. 8 กับ จ. 11 รวมทั้ง ที่ ปรากฏ ใน ภาพถ่าย หมายเลข จ. 12ไว้ อย่าง
ละเอียด เป็น ชั้น เป็น ตอน มีเหตุ มีผล ต่อเนื่อง เชื่อม โยง กันควร แก่ การ เชื่อถือ
เมื่อ ฟัง ว่า จำเลย ให้การรับสารภาพ ทั้ง ใน ชั้น จับกุมและ ใน ชั้นสอบสวน โดย
ความสมัครใจ แล้ว แม้ โจทก์ จะ ไม่มี ประจักษ์พยานรู้เห็น การกระทำ ความผิด
ของ จำเลย และ พวก ก็ ตาม แต่เมื่อ ฟัง คำเบิกความของ พนักงานสอบสวน ทั้ง
สอง กับ คำให้การ รับสารภาพ ของ จำเลย ใน ชั้นสอบสวนประกอบ กัน แล้ว เชื่อ
ได้ โดย ปราศจาก ข้อสงสัย ว่า จำเลย ได้ ร่วม กับพวกทำการ ลัก ทรัพย์ ของ ผู้
เสียหาย ไป จริง จำเลย จึง มี ความผิด ตาม พ้องที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 1 พิพากษายก
ฟ้อง ของ โจทก์ เสีย นั้น ไม่ต้อง ด้วยความเห็น ของ ศาลฎีกา ฎีกา ของ โจทก์ ฟัง
ขึ้น "

พิพากษากลับ ให้ บังคับคดี ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

(สุรินทร์ นาควิเชียร-นาม ยิ้มแย้ม-จรรยา หัตถกรรม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ